

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1298/2539

พนักงานอัยการ สำนักงาน-
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเรืองอัมพา-
วิศวกรรม

โจทก์
จำเลย
กับพวก

ป.วิ.อ. มาตรา 1 (4), มาตรา 192 วรรคสอง, มาตรา 222

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4

การวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ศาลฎีกาจะต้องฟังข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์ได้
วินิจฉัยมาแล้วจากพยานหลักฐานในสำนวน

บ้านพร้อมที่ดินที่จะซื้อขายเป็นทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาที่ ส.ได้มาใน
ระหว่างสมรสกับ บ. จึงเป็นสินสมรส จำเลยที่ 2 ทำสัญญาจะซื้อบ้านพร้อมที่ดินจาก
ส. โดย บ. ลงชื่อเป็นพยานในสัญญา เมื่อจำเลยที่ 2 ออกเช็คพิพาทให้แก่ บ. เพื่อ
ชำระหนี้ค่ามัดจำตามข้อตกลง บ. จึงเป็นผู้ทรงเช็คพิพาท การที่จำเลยที่ 2 เป็นฝ่าย
ผิดสัญญา ส.มีสิทธิที่จะรับเงินมัดจำตามหนังสือสัญญาจะซื้อขาย เช็คพิพาทที่ออก
เพื่อชำระหนี้ค่ามัดจำบ้านพร้อมที่ดินจึงเป็นเช็คที่ออกเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและ
บังคับได้ตามกฎหมาย บ.เป็นผู้ทรงเช็คพิพาทในวันที่ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่าย
เงิน บ.จึงเป็นผู้เสียหาย

ฟ้องโจทก์ระบุว่าผู้เสียหายเป็นผู้นำเช็คพิพาทไปเข้าบัญชีแต่ทางพิจารณาได้
ความว่า ภริยาจำเลยที่ 2 เป็นผู้นำเช็คพิพาทไปเข้าบัญชีผู้เสียหายก็เป็นเพียงการ
ฝากเช็คให้นำเข้าบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงิน ถือว่าภริยาจำเลยที่ 2 เป็นตัวแทนผู้เสียหาย

ข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในทางพิจารณาแตกต่างกับข้อเท็จจริงดังกล่าวในฟ้องไม่ใช่
ในข้อสาระสำคัญ และมีได้ทำให้จำเลยที่ 2 หลงต่อสู

ฟ้องโจทก์ระบุว่าผู้เสียหายเป็นผู้นำเช็คพิพาทไปเข้าบัญชีแต่ทางพิจารณาได้
ความว่า ภริยาจำเลยที่ 2 เป็นผู้นำเช็คพิพาทไปเข้าบัญชีผู้เสียหายก็เป็นเพียงการ
ฝากเช็คให้นำเข้าบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงิน ถือว่าภริยาจำเลยที่ 2 เป็นตัวแทนผู้เสียหาย
ข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในทางพิจารณาแตกต่างกับข้อเท็จจริงดังกล่าวในฟ้องไม่ใช่
ในข้อสาระสำคัญ และมีได้ทำให้จำเลยที่ 2 หลงต่อสู

(สมพงษ์ สนิทเนร-สมภาพ โชติกวนิชย์-ไพโรจน์ คำอ่อน)

ศาลแขวงพระนครใต้ - นายสมพิศ ช่วยพันธุ์
ศาลอุทธรณ์ - นางสดศรี สัตยธรรม

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ